।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

फैसला

मुद्दा नम्बर-०८०-C१-८८६०

मुद्दा दर्ता मिति- २०८०।११।३०

रजिष्ट्रशन नम्बर-३९-०८१-३१३१३

निर्णय नम्बरः ५

मुद्दाः- वैंकिङ कसूर।

वादी

१. जिल्ला सुर्खेत रामघाट गाविस वडा नम्बर ७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ९ बस्ने लोकेन्द्र हमालको जाहेरीले नेपाल सरकार।

प्रतिवादी

१. ज्ञानदत्त सुवेदीको नाती, बलराम शर्मा र शान्ति शर्माको छोरा, गण्डकी प्रदेश, जिल्ला पर्वत धाईरिङ गा.वि.स. वडा नं. ४ साबिक, परिवर्तित ऐ.जिल्ला जलजला गाउँपालिका वडा नं. ८ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ अनामनगर बस्ने सचिन शर्मा।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४५ र ४६ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः

तथ्यगत बेहोरा

१. **जाहेरी दरखास्त-** प्रतिवादी सचिन शर्मा संग चिनजान भएकोमा आन्तरिक लेनदेन कारोबार समेत हुदै आएकोमा रकम आवश्यक पर्यो -सहयोग गर्नुस भनी विश्वास दिलाई म जाहेरवालाबाट रु. ५,८४,०००।- (पाँच लाख चौरासी हजार रुपैयाँ) लिएकोमा उक्त रकम फिर्ता माग्दा हाल नगद छैन चेक काटी दिन्छु बैंक खाताबाट लिनु भनी निजको नाममा खाता संचालनभा रहेको ग्लोबल आई.एम.ई. लिमिटेड अनामनगर शाखाको खाता नं. ०३९०७०१०००३८०३ को चेक नं. ००५७४७९६१७ को मिति २०८०।०३।०७ गतेमा रु. २९२०००।- (एक लाख बयानब्बे हजार रुपैयाँ) सोही बैंकको सोही खाता नं. को सोही मितिमा चेक नं. ००५७४७९६१८ को रु. २९२०००।- (दुई लाख बयानब्बे हजार रुपैयाँ) गरी जम्मा रु. ५८४०००।- (पाँच लाख चौरासी हजा हजार रुपैयाँ) लोकेन्द्र हमाल लेखिएको हमाल लेखिएको सक्कल चेक थान २, म जाहेरवालाले भुक्तानी पाउने गरी जारी गरि दिएकोमा उक्त चेक भुक्तानीको लागी पटकू पटक सम्बन्धीत बैंकमा पेश गर्दा उल्लेखित खातामा चेकले खाम्ने पर्याप्त रकम नभएको भनी उक्त बैंक सोचेकाउन हुदाँ प्रतिवादीले खाता रकम नभएको चेक काटी दिई बैंकिङ कसूर गरेको जुना निजलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकेन्द्र हमालको जाहेरी दरखास्त।

२. **घटना विवरण कागज-** जाहेरवाला लोकेन्द्र हमाललाई म चिन्दछु तथा प्रतिवादी सचिन शर्मासँग मेरो चिन जान छैन। निजहरुसँग मेरो कुनै रिसईबी, झै झगडा वादविवाद केही छैन। प्रतिवादी सचिन शर्मा संग चिनजान भएकोमा आन्तरिक लेनदेन कारोबार समेत हुदै आएकोमा रकम आवश्यक पर्यो सहयोग गर्नुस् भनी विश्वास दिलाई जाहेरवालाबाट रु. ५८४०००/- (पाँच लाख चौरासी हजार रुपैयाँ) लिएकोमा उक्त रकम फिर्ता माग्दा हाल नगद छैन चेक काटी दिन्छु बैंक खातावाट लिनु भनी निजको नाममा खाता संचालनमा रहेको ग्लोबल आई.एम.ई. लिमिटेड अनामनगर शाखाको खाता नं. ०३९०७०१०००३८०३ को चेक नं. ००५७४७९६१७ को मिति २०८०/०३/०७ गतेमा रु. २९२०००।-(एक लाख बयानब्बे हजार रुपैयाँ) सोही बैंकको सोही खाता नं. को सोही मितिमा चेक नं. ००५७४७९६१८ को रु. २९२०००/-(दुई लाख बयानब्बे हजार रुपैयाँ) गरी जम्मा रु. ५८४०००।- (पाँच लाख चौरासी हजार रुपैयाँ) लोकेन्द्र हमाल लेखिएको सक्कल चेक थान २, जाहेरवालाले भुक्तानी पाउने गरी जारी गरि दिएकोमा उक्त चेक भुक्तानीको लागी पटक पटक सम्बन्धीत बैंकमा पेश गर्दा उल्लेखित खातामा चेकले खाम्ने पर्याप्त रकम नभएको भनी उक्त बैंकले सो चेक बाउन्स गरी फिर्ता गरी दिएको हो भन्ने कुरा जाहेरवालाबाट थाहा पाएको हुँ। यसरी जाहेरवालालाई झुक्याई रकम लिई सो रकम फिर्ता माग्दा निजको खातामा रकम नभएको कुरा थाहा हुदा हुदै चेक काटी दिई बैंकिङ कसूर गरेको हुँदा निज प्रतिवादी सचिन शर्मा उपर कानुन बमोजिम कारबाही गरी जाहेरवालालाई चेक बमोजिमको रकम दिलाई भराईयोस भन्ने समेत व्यहोरको ऋषीराम दुलालले गरेको कागज।

३. <u>ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक लिमिटेडको पत्र-</u> निज प्रतिवादी सचिन शर्माको एकल हस्ताक्षरबाट बैक खाता संचालन हुने ग्लोबल आई.एम.ई. लिमिटेड अनामनगर शाखाको खाता नं. ०३९०७०१०००३८०३ को चेक नं. ००५७४७९६१७ को मिति २०८०।०३।०७ गतेमा रु. २९२०००।-(एक लाख बयानब्बे हजार रुपैयाँ) र सोही बैंकको सोही खाता नं. को सोही मितिमा चेक नं. ००५७४७९६१८ को रु. २९२०००।- (दुई लाख बयानब्बे हजार रुपैयाँ) गरी जम्मा रु. ५,८४,०००।- (पाँच लाख चौरासी हजार रुपैयाँ) लोकेन्द्र हमाल लेखिएको सक्कल चेक थान २ जाहेरवालाको नाममा जारी गरी दिएकोमा बैंकमा उक्त चेक साट्न जाँदा चेक बराबरको रकम मौज्दात नभएको भन्ने व्यहोराको उक्त बैंकको च.नं. २७२७ को मिति २०८०/०७/१९ गतेको पत्र।

४. <u>अभियोग मागदावी-</u> प्रतिवादी सचिन शर्मा उपर बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तरगतको कसूरमा रु.५,८४,०००।-(पाँच लाख चौरासी हजार रुपैयाँ) विगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम सजाय हुन र बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम प्रतिवादी सचिन शर्माबाट जाहेरवालालाई उक्त विगो रु. ५,८४,०००।- (पाँच लाख चौरासी हजार रुपैयाँ) भराई पाउन साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपुर्ति शुल्क प्रतिवादीबाट पीडित सहत कोषमा भराई पाउँ भन्ने अभियोग मागदावी।

५. <u>प्रतिवादी सचिन शर्माले यस अदालतमा गरेको वयान-</u> फरारको रूपमा अभियोगपत्र दायर गरिएका प्रतिवादी सचिन शर्मा पछि अदालतमा उपस्थित भई चेक दिएको वेहोरा सहि साँचो हो। हाल जाहेरवालालाई चेकमा उल्लेखित रकम दिइसकेको छु। सोको वैंक स्टेटमेन्ट समेत पेश गरेको छु, प्रमाण लगाई पाउँ। मलाई अभियोग दावीवाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने वेहोराको वयान मिसिल सामेल रहेको छ।

६. प्रतिवादी सचिन शर्मावाट प्राप्त गर्नुपर्ने चेक बमोजिमको विगो रकम पाइसकेको छु भनि इजलास समक्ष उपस्थित भई जाहेरवाला लोकेन्द्र हमाल स्वयंले निवेदन दिई सनाखतसमेत गरी सोको प्रमाण स्वरूप सानिमा बैंकको स्टेटमेन्टसमेत पेश गरी मिसिल सामेल रहेको छ।

<u>यस अदालतको ठहर</u>

७. नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी प्रतिवादीको बयानको निम्ति इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा अभियोगपत्रसहितको समग्र मिसिल अध्ययन गरी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन थापाले गर्नुभएको सुनियो। प्रतिवादी सचिन शर्माले विवादित चेकहरू आफैंले जारी गरेको तथ्य स्वीकार गरी चेकमा उल्लिखित सम्पूर्ण रकम जाहेरवालालाई बुझाइसकेको भनी बयान गरेको, जाहेरवाला लोकेन्द्र हमालले पनि सोही व्यहोराको निवेदन दिई इजलाससमक्ष सनाखत गरेको र भुक्तानीको प्रमाणस्वरूप बैंक स्टेटमेन्टसमेत मिसिल सामेल

रहेको, प्रतिवादीले साक्षी प्रमाणसमेत राखेको नदेखिँदा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले आजै थुनछेक कै बखतमा प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्न सकिने देखियो।

८. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी सचिन शर्माले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नरहेको अवस्थामा जाहेरवाला लोकेन्द्र हमालका नाममा ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक लिमिटेड, अनामनगर शाखामा सञ्चालित खाता नं. ०३९०७०१०००३८०३ बाट चेक नं. ००५७४७९६१७ र ००५७४७९६१८ दुवैमा मिति २०८०।०३।०७ को प्रतिचेक रु.२,९२,०००।- का दरले जम्मा रु.५,८४,०००।- का दुई थान चेक जारी गरेको र ती चेक भुक्तानीका लागि पेस हुँदा खातामा चेकले खाम्ने पर्याप्त रकम नरहेको कारण अनादर भएको कार्य बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसूर भएको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी बिगो रु.५,८४,०००।- जाहेरवालालाई भराई क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत दाखिल गराई पाऊँ भन्ने अभियोग मागदाबी रहेको देखियो।

९. अब प्रतिवादीउपर वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।

१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विवादित दुवै चेक प्रतिवादी सचिन शर्माकै नामको खाताबाट जारी भएका र भुक्तानीका लागि पेस हुँदा खातामा पर्याप्त मौज्दात नरहेको तथ्य ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक लिमिटेडको च.नं. २७२७, मिति २०८०।०७।१९ को पत्रबाट देखिन्छ। प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा उक्त चेकहरू आफैंले जारी गरेको बेहोरालाई स्वीकार गरेको पाइयो। यसरी बैंकको पत्र र प्रतिवादीको बयानबाट चेक प्रतिवादीकै खाताबाट जारी भएको तथा चेक पेस हुँदा खातामा पर्याप्त रकम नरहेको प्रारम्भिक तथ्यमा विवाद देखिएन्।

११. तथापि प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय गर्दा चेक अनादर भएको प्रारम्भिक तथ्यमा मात्र सीमित नभई मुद्दाको प्रकृति, चेक अनादरसम्बन्धी कसूरमा कानूनले गरेको मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था र जाहेरवालाले दाबीको सम्पूर्ण रकम प्राप्त गरिसकेको पछिल्लो अवस्थालाईसमेत विचार गर्नुपर्ने हुन आयो। बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को विद्यमान दफा २६क. ले चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दालाई मिलापत्र गर्न मिल्ने प्रकृतिको मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाले प्रतिवादीले चेकमा उल्लिखित रकम धारकलाई बुझाई दुवै पक्षले विवाद अन्त्य गर्न चाहेमा मिलापत्र हुन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा सजाय नहुने विधायिकी मनसाय रहेको पाइन्छ।

१२. मिसिल संलग्न सानिमा बैंकमा रहेको जाहेरवाला लोकेन्द्र हमालको सक्कल बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा प्रतिवादी सचिन शर्माबाट ई.सं. ११-०१-२०२५ मा रु.३,००,०००।-र रु.२,८४,०००।- गरी जम्मा रु.५,८४,०००।- IPS मार्फत 'Due Pay' व्यहोरा जनाई जम्मा भएको देखिन्छ। सो रकम विवादित दुई थान चेकको कुल रकमसँग ठीक मिलेको पाइयो। प्रतिवादीले चेकबमोजिमको सम्पूर्ण रकम बुझाइसकेको भनी बयान गरेको, जाहेरवालाले सो रकम पाइसकेको भनी निवेदन दिई इजलाससमक्ष सनाखत गरेको र बैंक स्टेटमेन्टले त्यस्तो

भुक्तानीलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा समर्थन गरेको देखिँदा जाहेरवालाले सम्पूर्ण बिगो रकम प्राप्त गरिसकेको र पक्षहरूबीचको आर्थिक विवाद अन्त्य भइसकेको तथ्य स्थापित भयो।

१३. सामान्यतः कसूरको घटना घटिसकेपछि पीडितले रकम प्राप्त गरेको तथ्यले मात्र अघि घटेको घटनालाई स्वतः निष्प्रभावी बनाउँदैन। तर चेक अनादरसम्बन्धी कसूरमा कानूनले मिलापत्र हुन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा सजाय नहुने व्यवस्था गरेको हुँदा चेक धारकले पाउनुपर्ने रकमको वास्तविक परिपूर्ति र पक्षहरूबीचको विवाद समाधानलाई विधायिकाले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेकोले **दत्ते ऋणे ऋणी मुक्तः** अर्थात् ऋण चुक्ता भएपछि ऋणी दायित्वबाट मुक्त हुन्छ भन्ने लोकवचनसमेत सान्दर्भिक देखिन आयो। यसस्थितिमा प्रस्तुत मुद्दा कानूनबमोजिम मिलापत्र गर्न मिल्ने प्रकृतिको रहेको, चेकमा उल्लिखित सम्पूर्ण रकमको परिपूर्ति भइसकेको र जाहेरवालाले पनि प्रतिवादीबाट चेक बमोजिमको सम्पूर्ण रकम पाइसकेको भनी गरेको सनाखतबाट अभियोग मागदावीबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने कानूनी प्रयोजन बाँकी रहेको देखिएन।

१४. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट प्रतिवादीको अदालतसमक्षको बयान, जाहेरवालाको निवेदन तथा निजले इजलाससमक्ष उपस्थित भई गरेको सनाखत र सक्कल बैंक स्टेटमेन्टबाट जाहेरवालाले विवादित दुई थान चेकमा उल्लिखित जम्मा रु.५,८४,०००।- प्रतिवादीबाट प्राप्त गरिसकेको देखिँदा प्रतिवादी सचिन शर्माले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ। वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन। अरू तपसिलबमोजिम गर्नू।

तपसिल

१. माथि ठहरखण्डमा लेखिएबमोजि प्रतिवादी सचिन शर्माले प्रस्तुत अभियोग मागदावीबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भएको हुँदा सो सम्बन्धमा कुनै लगत राखी रहन परेन।

२. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम प्रतिवादीले अभियोगदावीबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भएको हुँदा प्रहरी वृत्त सिंहदरबार (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा) ले नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाडौंलाई प्रतिवादी सचिन शर्माको नाउँको बैंक खाता रोक्का गरिदिन अनुरोध गरी प्रेषित च.नं. ३४८९ मिति २०८०।०८।२० को पत्रबाट निज प्रतिवादीको बैंक खाताहरू रोक्का रहेको भए प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट त्यस्तो रोक्का बैंक खाता फुकुवा गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गर्नू।

३. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम प्रतिवादीले अभियोगदावीबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भएको हुँदा प्रहरी वृत्त सिंहदरबार (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा) ले भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, मालपोत तथा भूमिसुधार शाखा, बबरमहल, काठमाडौंलाई प्रतिवादी सचिन शर्माको नाउँको जग्गा जमिन रोक्का गरिदिन अनुरोध गरी प्रेषित च.नं. ३४९० मिति २०८०।०८।२० को पत्रबाट निज प्रतिवादीको नाममा जग्गा जमिन रोक्का रहेको भए प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट त्यस्तो रोक्का जग्गा जमिन फुकुवा गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार

गर्नू।

४. प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे कानूनका म्यादभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्नु भनी फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंलाई पुनरावेदनको म्याद दिनू।

५. प्रस्तुत फैसलाको नक्कल माग्ने सरोकारवालालाई कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनू।

६. प्रस्तुत फैसला प्रमाणीकरण भएको बिवरण सूचना पाटीमा र अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू।

शिवप्रसाद आचार्य

(शिवप्रसाद आचार्य)
जिल्ला न्यायाधीश

फैसला लेखनमा सहयोग गर्ने:-

शाखा अधिकृत-तिर्थराज शर्मा

इजलास नम्बर-४२

फाँट-१७

इति संवत २०८३ साल जेठ महिना १९ गते रोज ३ शुभम्.....

फैसला प्रमाणीकरण मिति- २०८३।६।५